

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục xử lý đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam
Mã thủ tục	1.015004
Số quyết định	2113/QĐ-BKHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Sở hữu trí tuệ
Đối tượng thực hiện	Đảng viên, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức Đảng, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Tiếp nhận đơn/yêu cầu
 - + Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam hoặc yêu cầu sau khi đơn đã được cấp số đăng ký quốc tế (yêu cầu chỉ định sau, yêu cầu giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ, yêu cầu gia hạn hiệu lực ĐKQT...) đến Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ .
 - + Trường hợp yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế nộp thông qua Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần nộp không sớm hơn 06 tháng và không muộn hơn 01 tháng tính đến ngày đăng ký quốc tế đó hết hạn. Nếu yêu cầu gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế trong thời gian ân hạn thì hồ sơ yêu cầu cần được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ không muộn hơn 01 tháng tính đến ngày hết thời gian ân hạn.
- Bước 2: Xử lý hồ sơ
 - + Trường hợp đơn có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo, đơn/yêu cầu coi như bị rút bỏ;
 - + Trường hợp đơn/yêu cầu không có thiếu sót hoặc có thiếu sót nhưng người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo các khoản phí người nộp đơn/yêu cầu cần phải nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, ký xác nhận đơn/yêu cầu và chuyển đơn/yêu cầu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 15 ngày (đối với đơn) hoặc 10 ngày (đối với yêu cầu) kể từ ngày ra thông báo về phí, lệ phí;
 - + Phối hợp với Văn phòng quốc tế để thực hiện các vấn đề có liên quan

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Trường hợp 1		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Mẫu số 07 bằng tiếng Việt tại Phụ lục I của Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN; + Tờ khai MM2 theo mẫu	Mẫu số 07_PL1.docx	1 bản chính
Tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (nộp 02 tờ khai trong trường hợp đơn nộp dạng giấy);		1 bản chính
Mẫu nhãn hiệu đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (đăng ký cơ sở) (nộp 02 mẫu nhãn hiệu trong trường hợp đơn nộp dạng giấy);		1 bản chính
Tờ khai MM18 bằng tiếng Anh nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ (nộp 02 tờ khai trong trường hợp đơn nộp dạng giấy);		1 bản chính

Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp đơn được nộp thông qua đại diện);		1 bản chính
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)		1 bản chính

Trường hợp 2: Trường hợp 2		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ khai yêu cầu theo Mẫu số 08 bằng tiếng Việt tại Phụ lục I của Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN;	Mẫu số 08_PL1.docx	1 bản chính
Tờ khai MM tương ứng theo mẫu của Văn phòng quốc tế (02 tờ khai trong trường hợp đơn nộp dạng giấy);		1 bản chính
Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);		1 bản chính
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	60 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.
Trực tuyến	60 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.

Qua bưu điện	60 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định., Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.
--------------	---------	---------------------------------	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	07/2022/QH15
Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020	Thông tư số 263/2016/TT-BTC
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	131/2025/QH15
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026	10/2026/TT-BKHCN
Luật số 93/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo	93/2025/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Sở hữu trí tuệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Công dân hoặc tổ chức của Việt Nam đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Hệ thống Madrid;
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú hoặc có cơ sở thương mại, công nghiệp thực thụ và hiệu quả tại Việt Nam và đã có đơn cơ sở nộp tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu cơ sở được cấp tại Việt Nam;
- Chủ sở hữu ĐKQT.
- Người nộp đơn nộp đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định

KẾT QUẢ XỬ LÝ

thông báo về việc nộp lệ phí cho đơn/yêu cầu

Mã: KQ-G06.19-015004

TỪ KHÓA

MÔ TẢ